

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 688/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัดฯ	โจทก์
	นายชาติรี จิตประสพเนตร กับพวก	จำเลย
	นางสาวจิระวรรณ อ่ำไพบูลย์ ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายดุสิต หมู่เจริญ ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 266, 268, 341, 342 ให้ลงโทษฐานปลอมบัตรประชาชนตามมาตรา 265 ประกอบมาตรา 268 จำคุก 3 ปี ฐานปลอมตัวเงินตามมาตรา 266 ประกอบด้วยมาตรา 268 จำคุก 5 ปีและฐานฉ้อโกง โดยแสดงเป็นคนอื่นตามมาตรา 342(1) จำคุก 2 ปีรวม 3 กระทง จำคุกคนละ 10 ปี

จำเลยทั้งห้าต่างแยกกันอุทธรณ์ และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 5)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 9)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดี
ราคาค่าประกันคนละห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกัน
เพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดี
ราคาค่าประกันคนละห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกัน
เพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-ปิ่นทิพย์ สุขจิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>